T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Özel Kalem Büro Şube Müdürlüğü

Sayı : 25367788/ 4030113 05../03/2020
Konu : İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA

Kurumumuzda iş ve işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması, verimliliğin arttırılması, süreçlerin kısaltılması ve alt kademelere sorumluluk verilmesini temin etmek amacıyla, "Sosyal Güvenlik Kurumu İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi" yeniden düzenlenmiş ve ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

İsmail YILMAZ
Kurum Başkanı V.

Ek: İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi (6 Sayfa)

Adres : Ziyabey Cad. No: 6 06510 – Balgat/ANKARA
Telefon : 0 312 207 80 13-14
E-Posta : ndarcin@sgk.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi : N.YILDIRIM Şube Müd.
Faks : 0312 207 81 57
İnternet : www.sgk.gov.tr

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında imza yetkilerini belirlemek, verilen yetkileri belirli ilke ve usullere bağlamak; alt kademelere yetki vererek daha esnek ve hızlı hizmet sunumu sağlamak, üst makamlara genel ve öncelikli konularda karar almak için zaman kazandırmak ve verimliliği artırmaktır.

Kapsam ve dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcıları, merkez teşkilatındaki birim amirleri ile il müdürlerinin imza ve yetki devirleri ile bu yetkilerin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Bu Yönerge, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 794 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede yer alan;

a) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

b) Bakan: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını,

c) Bakan Yardımcısı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılarını,

ç) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

d) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

e) Başkan Yardımcısı: Hizmet birimlerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılarını,

f) Birim: Başkanlık merkez teşkilatında yer alan hizmet birimlerini,

g) Birim Amiri: Başkanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimlerinin amirlerini,

ğ) Daire Başkanı: Birimlere bağlı daire başkanlarını,

h) İl Müdürü: Sosyal Güvenlik İl Müdürlerini,

ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu

ifade eder.

Usul ve Esaslar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında aşağıdaki usul ve esaslar göz önünde bulundurulur:

a) Kurumun her kademedeki yöneticileri, yetkilerini Kurum politikaları doğrultusunda, hizmete ait faaliyetlerin etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sorumlulukları ile dengeli olarak kullanırlar.

b) "Kurum Başkanı a." (Kurum Başkanı Adına) ibaresi sadece Başkan Yardımcıları ve Birim Amirleri tarafından, Kurum dışına gönderilen yazılarda kullanılabilir. Daha alt unvanlı personel tarafından "Kurum Başkanı a." ibaresi kullanılamaz.

c) Kurum içi yazışmalarda yetki devrine göre birim amiri adına imzalanacak yazılar; "Rehberlik ve Teftiş Başkanı a." (Rehberlik ve Teftiş Başkanı adına), "Genel Müdür a." (Genel Müdür adına), "Strateji Geliştirme Başkanı a. (Strateji Geliştirme Başkanı adına), müstakil Daire Başkanlıkları için "Daire Başkanı a." (Daire Başkanı adına) ve "I. Hukuk Müşaviri a." (I. Hukuk Müşaviri adına) şeklinde ibareler kullanılarak imzalanır.

ç) Hukuk Müşavirliğinden hukuki görüş talep edilmesine ilişkin yazılar birim amiri tarafından imzalanır.

d) Basın organlarına yapılacak sözlü ve/veya yazılı açıklamalar, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin uygun görüşü alınmadan yapılamaz.

e) Birimlerin imza yetkilileri, sorumluluk ve yetki sınırları içinde kalmak kaydıyla, diğer birimler, Bakanlık bağlı/ilgili kuruluşlar ve diğer kurumlar/kuruluşlarla yazışma yapabilir. Kurum dışındaki kurum ve kuruluşlar ile yapılacak yazışmalar Kurumun merkez birimleri ile yazışma yapılmasını gerektiriyor ise, sorumlu ve yetkili birim diğer birimler ile koordinasyonu sağlayarak, Kurum dışındaki kurum ya da kuruluş ile yazışma yapabilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak yazışmalarda sorumlu birim atlanarak yazışma yapılamaz.

f) Gizli içerikli yazılar, sadece ilgili makamlara bildirilmesi gerektiği kadarıyla açıklanır.

g) Yazı ve onaylarda, yazıyı hazırlayandan başlayarak imza makamına kadar sırasıyla bütün ara kademelerin parafının alınması esastır.

ğ) Yetkilinin izin, hastalık ve geçici görev gibi sebeplerle görevinde bulunmadığı hallerde, vekili imza yetkisini kullanır. Bilahare vekâlet ettiği makama yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi verir.

h) Birden fazla birimi ilgilendiren veya görüş alınmasını gerektiren yazılarda yazışma yapmak yerine paraf kısmında ilgili birim amirlerinin de koordine parafı bulunur.

ı) Bu Yönerge uyarınca alt kademedeki yöneticiler tarafından kullanılan imza yetkisi, üst amirlerce her zaman kullanılabilir.

i) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak yazışmalarda, makamların hiyerarşik durumları gözetilerek yazılar denk unvanlı yetkili tarafından imzalanır. Tebligat dışındaki yazışmalarda yazıların daire başkanı veya daha üst unvanlı personelce imzalanması esastır.

j) Yazılar varsa ekleriyle birlikte, evveliyatı olan veya incelemeyi gerektiren yazılar ise dosyasıyla birlikte imza ve onaya sunulur.

k) Yazı veya onaylar başka bir kişinin yerine paraflanamaz ve/veya imzalanamaz.

l) Yetki devrinin kanunen mümkün olmadığı veya mevzuatın bizzat bir makam tarafından imzalanmasını öngördüğü yazılar ve onaylar, bu Yönerge kapsamı dışındadır ve bu tür yazı ve onaylar hakkında yetki devri yapılamaz.

m) İmza yetkisinin kullanılmasında, hitap edilen makamların düzeyi ile konunun kapsam ve öneminin göz önünde tutulması temel ilkedir.

n) Taşra teşkilatı, birimlere karşı ayrı ayrı sorumludur. Birimler, kendi konuları ile ilgili doğrudan veya gerekiyorsa Başkanlığın diğer birimleri ile koordinasyon sağlayarak taşra teşkilatına yazılı talimat verebilir.

Yetki devri ve sorumluluk

MADDE 5- (1) Birim amirleri ve il müdürleri sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek koşuluyla, mevzuatın bizzat imzalamayı emrettikleri hariç, yetkilerinden uygun gördüklerini, alt kademe yöneticilerine devredebilir.

(2) Bu Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılması ile uygulamanın Yönergeye uygunluğunun denetiminden ilgili birim amirleri ve il müdürleri, evrakın muhafazasının temininden ise ilgili görevliler sorumludur.

(3) Yetki devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
İmza Yetkileri

Bakanlık Makamına sunulacak yazılar ve onaylar

MADDE 6- (1) Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak Bakanlık Makamına sunulacak yazılar ve onaylar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mevzuat gereği bizzat Bakanca imzalanması gereken yazı ve onaylar.

b) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan, Genel Kurmay Başkanı, Yüksek Yargı Organları Başkanları ve Siyasi Parti Başkanlarına gönderilecek isme/makama hitaplı yazılar.

c) Milletvekilleri soru önergeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen cevap yazıları.

Bakan Yardımcılığı Makamına sunulacak yazılar ve onaylar

MADDE 7- (1) Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak Bakan Yardımcılığı Makamına sunulacak yazılar ve onaylar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sosyal güvenlik il müdür yardımcısı atama onayları veya görevlendirme yazıları.

b) Diğer bakanlıklardan Bakan Yardımcısı imzasıyla gelen yazılara verilecek cevabi yazılar.

Başkan tarafından imzalanacak yazılar veya onaylar

MADDE 8- (1) Başkanın imza ve onay yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Mevzuat gereği bizzat Başkanca imzalanması gereken yazı ve onaylar.

b) Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Bakanlıklara, Genel Kurmay Başkanlığına, Yüksek Yargı Başkanlıklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Başkanlıklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığına, Devlet Denetleme Kuruluna, Milletvekillerine, Siyasi Parti Genel Başkanlıklarına, Türk ve diğer ülke Büyükelçiliklerine alt birim belirtilmeden gönderilecek yazılar.

c) Başkan yardımcıları ile birim amirlerinin her türlü izin/geçici görevlendirme onayları.

ç) İl müdürleri ve başkanlık müşavirleri ile Başkanlık Makamı ve Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan şube müdürü ve üzeri unvandaki personelin her türlü izin/geçici görevlendirme onayları.

d) Müfettiş görevlendirmeleri gibi mevzuattaki özel durumlar hariç Kurum personelinin altmış günün üzerindeki her türlü geçici görevlendirme onayları.

e) Personelin iller arası ve birimler arası sürekli görevlendirme onayları.

f) Kurum personeli hakkında, birimler ile il müdürlüklerinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından inceleme/soruşturma yapılması isteklerine dair onaylar.

g) Kamu kurum ve kuruluşları, üçüncü şahıslar, yabancı ülke ve kuruluşlarla yapılacak protokol ve sözleşmeler, protokol ve sözleşme ilgili birim tarafından imzalanacaksa buna dair yetki onayları.

ğ) Personel seçimine, yazılı ve/veya sözlü sınava dair her türlü komisyon, kurul ve jüri teşkili onayları.

h) Personel atama onayları.

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde veya kurullarında görev alacak personelin belirlenmesine dair yazı ve onaylar.

i) Birden fazla birimi ilgilendiren prensip ve kuralların belirlendiği yazılı emir ve talimatlar ile genelgeler.

j) Kurum Yönetim Kuruluna sunulması gereken her türlü yazılar.

k) Yabancı ülkelerle ve yurtdışı kuruluşlarla bizzat Kurum Başkanınca yapılması gereken yazışmalar.

l) Yurt dışı eğitim kontenjanı talep yazısı ile Kurum uygulamasına yön verecek görüş talep yazıları.

m) Kadro iptal ve ihdas yazıları.

n) Kurum personelinin yurtdışı geçici görev onayları.

o) Kurum personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçişleriyle ilgili muvafakat yazıları.

ö) Kurum personelinin Kurum kimliklerinin imzalanması.

p) Başkan yardımcılarının, birim amirlerinin, genel müdür yardımcılarının müfettişlerin, daire başkanlarının, iç denetçilerin ve il müdürlerinin; emeklilik, çekilme ve çekilmiş sayılma onayları.

r) Lojman tahsis komisyonunun teşkili onayı.

s) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 28 inci maddesine göre istihdam edilecek personelin sözleşmeleri.

ş) Misafirhane ücretleri ile memurların öğle yemeği katılım payının belirlenmesi ve konuyla ilgili onaylar.

Başkan Yardımcıları tarafından imzalanacak yazılar ve onaylar

MADDE 9- (1) Başkan Yardımcılarının imza ve onay yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Başkan adına ve Başkanlık Makamına gerçek ve tüzel kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talep ve şikâyetlerden bizzat Başkanın takdirini gerektirmeyenlerin gereği için ilgili birimlere/ il müdürlüklerine havalesi.

b) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığından gelen kişi şikâyet ve taleplerine dair cevabî yazılar.

c) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereği yılları itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Parasal Sınırlar ve Oranlar hakkındaki Genel Tebliğde ve Kurumca her yıl yayınlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar hakkındaki Genel Yazıda belirtilen tutarın üzerinde olan taşınırların kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin onaylar (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından).

ç) Başkan Yardımcıları uhdesinde veya Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan hizmet araçları ile şoförlerinin il dışında görevlendirme onayları (Yönetim Kurulu bünyesindekiler için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısı, diğerleri için ilgili Başkan Yardımcısı).

d) Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden Kurumu temsil yetkisi ile ilgili olarak verilen yetki belgelerinin imzalanması (İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından).

e) İl müdürlükleri personeline taşıt kullanma izni yetkisi verilmesi (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından).

f) Özel güvenlik çalıştırılması izni için verilecek uygun görüş yazıları (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından).

g) Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılarının tez konularının belirlenmesine dair onaylar (Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığının bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından).

ğ) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27 ve 28 inci maddelerine göre üst yöneticiden alınacak onaylar (İl Müdürlükleri için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu başkan yardımcısı, diğerleri için ilgili Başkan Yardımcısı tarafından).

Birim amirleri veya il müdürleri tarafından imzalanacak yazılar ve onaylar

MADDE 10- (1) Birim amirleri veya il müdürlerinin imza ve onay yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Birim/il müdürlüğü personelinin; her türlü izin onayları, altmış günü geçmeyen yurt içi geçici görevlendirme onayları ve yerlerine vekâlet onayları ile birim ve il içi görevlendirme onayları.

b) Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan ve Başkanlık Makamının takdirini gerektirmeyen birim/il içi yazı ve onaylar.

c) Birimler ve iller ile yapılacak görüş alma ve görüş verme yazıları. Ancak yeni bir hak ve yükümlülük doğuran ve birim amirinin takdirini gerektiren bağlayıcı yazılarla ilgili olarak yetki devri yapılamaz.

ç) Birimler tarafından il müdürlüklerine yazılacak talimat, bilgilendirme ve açıklama niteliğindeki yazılar (genel yazılar ile e-posta dâhil).

d) Üniversite ve ortaöğrenim öğrencilerinin merkez veya taşra teşkilatında yapacağı stajla ilgili onaylar.

e) Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan başvurulara verilecek cevaplar.

f) Mevzuat gereğince imha edilecek evrakın imha onayı.

g) Kurumu vekil sıfatı ile temsile yetkili olan I. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri ve kadrolu avukatların 5502 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirlenen makamlara bildirilmesine ilişkin yazılar (I. Hukuk Müşaviri tarafından).

ğ) Sözleşmeli avukatların sözleşmelerinin imzalanmasına/feshedilmesine dair görüş yazıları ile sözleşmeli avukatlara verilecek genel ve özel vekâletnameler (I. Hukuk Müşaviri tarafından).

h) Başkan tarafından onaylanan iç denetim raporları ile yıllık iç denetim faaliyet raporunun İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmesi yazıları (İç Denetim Birim Başkanı tarafından).

ı) Başkan tarafından uygun görülen basın duyurusu/açıklaması (Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri tarafından).

i) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin imzalanması ile doğum, askerlik, evlat edinme ve eşinin yurt dışında bir göreve atanması veya görevlendirilmesi sebebiyle hizmet sözleşmelerinin feshi de dahil olmak üzere sözleşmelerinin sonlandırılması yazıları (Personel Daire Başkanı tarafından).

j) Bu yönergede ve mevzuatta belirtilen özel hükümler hariç, Kurum personelinin emeklilik, çekilme, çekilmiş sayılma, terfi, intibak, asalet tasdiki, derece ve kademe değişikliği onayları (Personel Daire Başkanı tarafından).

k) Yüksek Disiplin Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun karar dışında kalan yazılarının kurul başkanları adına imzalanması (Personel Daire Başkanı tarafından).

l) Kuruma naklen atanma talebinde bulunanlardan Başkan tarafından uygun görülenlerin muvafakat istem yazıları (Personel Daire Başkanı tarafından).

m) Mevzuattaki özel durumlar hariç hizmet içi eğitime katılım onayları ile eğitim görevlisi görevlendirme onayları.

n) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için yapılacak unvan değişikliği onayları (Personel Daire Başkanı tarafından).

o) Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan askerlik sevk tehiri işlemlerine ilişkin yazılar (Personel Daire Başkanı tarafından).

ö) Hususi ve hizmet damgalı pasaport formları (Merkezde görev yapanlar ile Kurumumuzdan emekli olan personelin Personel Daire Başkanı tarafından, taşrada İl Müdürleri tarafından).

p) Resmi mühür ve soğuk damga yaptırılması talep yazıları (Destek Hizmetleri Daire Başkanı tarafından).

r) Hizmet araçları ile şoförlerinin il dışı geçici görevlendirme onayları (Birime tahsisli olanlar için ilgili birim amiri, merkez teşkilatındaki diğer araçlar için Destek Hizmetleri Daire Başkanı, illerdeki araçlar için il müdürü tarafından).

s) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca ekonomik ömrünü tamamlamış (hurda) Kurum taşınırlarına dair 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen limite kadar olan onaylar.

ş) Askerlik dönüşü göreve başlama onayları (Personel Daire Başkanı tarafından).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller ve İstisnalar

MADDE 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde yapılması gereken iş ve işlemler ile imza yetkileri, düzenleme yapılıncaya kadar Başkan tarafından belirlenir. Bu kapsamda yapılacak olan iş ve işlemler Hukuk Müşavirliği koordinasyonunda yerine getirilir.

(2) İmza yetkilerinin kullanılmasında tereddüt bulunması halinde Hukuk Müşavirliğinin görüşüne başvurulur.

(3) İl müdürlerinin koordinasyon toplantısı için yapacakları il dışı seyahatlerde ayrıca izin almalarına gerek bulunmayıp, bunun dışındaki her türlü il dışı çıkışlarda bu Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre hareket edilmesi mecburidir.

Yazışma usul ve esasları

MADDE 12- (1) Yazışmalar, 02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13- (1) 20/06/2014 tarih ve 25367788/528 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.